

الأسباب

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى المطالبة بإبطال البيع، ذلك أن المدعى عليه قام بالتعاقد مع المدعية بتاريخ 26/04/1444هـ على شراء جزء من الأرض محل الدعوى مقابل مبلغ وقدره (8.000.000) ثمانية ملايين ريال. وحيث أن العقار لم يكن ملكاً للمدعية حال البيع، ولكون الصك التابع للعقار قد تم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا، ولتعذر تنفيذ العقد، فتطلب المدعية إبطال البيع، وحيث أقر المدعى عليه بالتعاقد وتاريخه وتسليمه الثمن، كما أقر بأن العقار لم يكن مسجلاً باسم المدعية حال العقد، ولما كان المدعى عليه مقراً بأن العقار محل التعاقد خارج ملك المدعية حال التعاقد، والإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً بناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر نظام الإثبات والمادة السابعة عشر من ذات النظام، مما يثبت معه أن التعاقد تم بطريقة مخالفة للنظام العام، وفقاً للمادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية، وحيث أن الأرض ليس عليها مستند من صك تملك، ولأن من شروط البيع كونه من مالك، قال في الروض: (الشرط الرابع (أن يكون) العقد من مالك) للمعقود عليه أو من يقوم مقامه) كالوكيل والوالي لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك، (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته (ص 307) أه. ولما أن عقد البيع المبرم بين الطرفين اختل فيه هذا الشرط، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن الملاك للشركة المدعية و شركة جازان متحدون مما تكون معه المدعية مالكة للعقار، إذ أن لكل شركة كياناً مستقلاً وذمة مستقلة عن غيرها، ولجميع ما تقدم،

منطوق الحكم

فقد حكمت ببطالان عقد البيع محل الدعوى لعدم ملكية المدعية للعقار حال البيع، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من إيداع نسخة الحكم، فإن لم يتقدم باعتراضه على الحكم خلال الفترة المحددة، سقط حقه من الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.